

软著申请新规

本次会议同步了国家软著申请新规，明确了从形式审查转向实质性审查的核心变化，并澄清了AI生成代码不受著作权保护的最新定论，要求各研发部门严格规范申请材料以确保合规。

小结

1. 软著新规核心变化

- 审查模式全面升级：软著登记制度已从形式审查全面转向实质性审查加诚信监管机制，重点审查代码与文档的真实性、原创性与一致性。
- 发证量大幅下滑：新规上线后下证量急剧下降，5月下证量从去年18.2万件降至3.4万件（降幅81%），补正量提升60%，驳回率涨幅超40%。
- 申请周期显著拉长：因反复要求补正材料，整体申请周期已从原来的3个月拉长至4~5个月。

2. 新规三大变化及四类打击重点

- 功能描述字数增加：新版申请表要求软件功能描述最少500字至1300字，需完整说明研发背景、核心架构、技术实现及应用场景，简略模板将被打回。
- 诚信承诺绑定个人：签章页新增填写经办人身份证号码及手写承诺，未来失信惩戒将同时绑定公司与个人，若提交虚假材料将列入失信名单。
- 三大一致性检查点：版权局系统对申请材料进行三项核心检查。
 - 一致性：申请表、源代码、用户手册及截图中的软件名称、版本号、功能必须完全对应。
 - 原创性：代码与版权局历史库或开源项目高度重合会被驳回，系统能识别套壳行为。
 - 真实性：严禁使用AI生成的模板化材料或套改，造假者将直接列入失信名单。
- 四类非正常申请打击对象：新版申请表明确禁止以下四类申请，违者将面临驳回及异常名录影响。
 - 批量申请：短期内集中申报大量跨领域软著，脱离企业正常研发逻辑。
 - 虚言逐利：技术内容与主营逻辑不符，仅为满足资质申报或补贴等功利性需求。
 - 弄虚作假：申请材料抄袭造假，内容与实际功能脱节或与已发证软件重复申报。
 - 材料失范：使用AI生成模板化申报材料，或大量生成高度重复且缺乏实质性功能的代码和说明书。

3. AI生成代码著作权定论

- AI生成内容不受保护：国家版权局明确答复，目前AI生成的内容及代码不受著作权法保护，因其缺乏人类智力创作的独创性核心要件。
- 人工干预部分可受保护：仅当对AI生成代码进行实质性修改（如重写核心算法、优化性能瓶颈）后，人工不可替代的创造性劳动部分可申请软著。

- 承诺书明确禁用AI：新版申请表底部明确要求申请人手写承诺“未使用AI编写代码或撰写文档”，隐瞒欺骗将承担法律后果。

4. AI预审系统与申请注意事项

- AI预审全覆盖体检：所有申请进入版权局AI预审系统，通过NLP语义搜索、OCR图像比对及开源库比对进行100%检查。
- 三类预审结果判定：系统将申请分为绿码、黄码和红码三类，直接影响后续审核流程。
 - 绿码：NLP、OCR及代码比对高度自洽，进入快速通道直接发证的流程。
 - 黄码：存在轻微疑点（如术语不一致），转入人工重点核查排查。
 - 红码：出现严重逻辑不符或疑似造假，大概率被直接驳回。
- 申请材料提交规范：无需提交完整代码，但需确保提交的代码片段与说明书描述的功能完全匹配；严禁直接使用开源项目代码或PS处理截图，以免触发红码被驳回。

5. 会后执行与宣贯安排

- 分发培训材料：会议结束后由邓驰统一将本次培训材料发给各CTO部门。
- 落实部门宣贯：各CTO部门需向旗下具体研发部门传达新规精神，避免中间环节信息衰减导致申请被驳回。
- 纳入在线课程：建议将此培训内容作为知识产权软著申请课程上传至College平台，供全体研发人员学习。